

일련번호	04	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1명	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

주의요구 및 통보

제 목 ◆◆◆◆◆ 조성공사 설계변경 부적정

소 관 부 서 ☆☆☆☆사업단

조 치 부 서 →→→→실, ☆☆☆☆사업단

내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆사업단은 ↓↓↓댐 심층수를 이용한 수열에너지와 데이터센터가 어우러진 클러스터 조성으로 물산업 육성 및 지역경제 성장의 선도거점 조성을 위한 ‘ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ 조성공사’를 시행중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「(계약예규)공사계약일반조건」 제19조(설계변경 등) 제1항에 따라 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법사용으로 공사비의 절감 및 시공기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에 해당하는 경우 설계변경을 할 수 있으며, 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우는 제19조의5 (발주기관의 필요에 의한 설계변경) 제1항에 따라 해당공사의 일부변경이 수반되는 추가공사의 발생, 특정공정의 삭제, 공정계획의 변경, 시공방법의 변경, 기타 공사의 적정한 이행을 위한 변경인 경우에 설계변경이 가능하다.

그리고, K-water 「건설기술관리규정」 제46조(감독원의 업무) 제1항에 따라 감독원은 관계법령, 계약서, 설계도서 및 그 밖의 관계서류 등을 숙지하고, 공정한 직무수행과 청렴의 의무를 지키며 감독원 업무를 성실히 수행하여야 하며, 감독업무를 수행할 때 설계변경, 계약기간 연장 등 계약조건과 다른 지시나 결정을 하는 행위를 금지하고 있다.

따라서, 공사 감독원은 「(계약예규)공사계약일반조건」에 따른 설계변경 조건에 해당하는지 여부를 면밀히 검토하여야 하고, 해당 조건을 만족하지 않는 사항에 대해서는 설계변경을 해서는 안된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

한편, ☆☆☆☆사업단은 사업초기 현장 여건을 고려하여 즉시 업무 수행이 가능한 임시 임대사무소를 운영 중이었으나, '✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓✓' 조성공사'의 계약체결 및 실착공 시기 도래에 따라, 2024. 7. 15. 해당 공사 도급내역서에 반영되어 있는 감독자 사무실 및 건설안전센터 구축 비용을 활용하여 ✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓✓ 조성공사 구역 인근 부지를 임대하고 사업단 사옥(건설안전센터 포함)을 개소하는 것으로 계획을 수립하였으며, 2024. 9월 초 ~ 11월 말까지 ☆☆☆☆사업단 사무소 구축을 완료하여 2024. 11. 21. 신설 사옥에 입주하였다.

이후, ☆☆☆☆사업단은 2025년 7월 28일 사업단 사옥 외부 주차공간의 차량시설 부재로 내·외부 이용객의 주차공간 이용시 강설, 강우 및 폭염 등에 의한 내방객 불편이 발생함에 따라, '✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓✓ 조성공사'의 설계변경을 통해 주차장 캐노피를 설치하는 것으로 검토하고, '✓✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓✓ 조성공사'를 통해 주차장 캐노피를 설치하였다.

그러나, 주차장 캐노피 설치는 「(계약예규)공사계약일반조건」에 따라 설계변경이 가능한 조건 중 설계서의 불분명·누락·오류, 지질·용수 등 공사현장과 설계서의 상이, 새로운 기술·공법사용에 해당하지 않으며, 발주기관 필요에 의한 추가공사에 해당하지만 해당공사의 일부변경이 수반되는 추가공사가 아니므로 설계변경 대상에 해당하지 않는다.

따라서 ☆☆☆☆사업단은 주차장 캐노피 설치 공사를 '✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓✓
✓✓✓✓ ✓✓✓✓✓✓ 조성공사의 설계변경이 아닌 별도 공사 발주를 통해 시행했어야 했다.

관계부서 의견 및 검토의견 ☆☆☆☆사업단은 주차장 캐노피는 가설사무소 설계 누락사항이므로 「(계약예규)공사계약일반조건」 제19조 제1항 제1호에 따라 가설사무소 내역이 포함되어 있는 도급공사의 설계변경을 시행하였다는 의견을 제시하였으나, 설계 누락사항이라 함은 당초 설계 목적물을 완성하기 위해 반드시 필요한 사항이 누락된 경우를 말하며, 주차장 캐노피는 당초 설계 목적물에 해당하는 가설사무소 및 주차장을 완성하는 데에 누락된 것으로 볼 수 없는 추가시설의 공사에 해당하므로 ☆☆☆☆사업단의 의견은 받아들일 수 없다.

조치할 사항

① →→→→**실장**은 「(계약예규)공사계약일반조건」에 따른 설계변경 검토를 소홀히 한 관련자에게 주의조치 하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생 략

② ☆☆☆☆사업단장은 공사계약의 설계변경 대상 여부 검토를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)